

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 조정 식재 공사 관리 부적정
2. 관계기관 : ㉠㉡㉢㉣병원
3. 내 용

가. 업무개요

㉠㉡㉢㉣병원에서는 '23.8월 병원 중력식용벽 추가구간 상단부 미관을 위해 조정 식재 공사를 시행하였습니다.

나. 공사 계획 수립 및 계약방법에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)1항 제5호 가목에서는 추정가격이 1억 6천만원 이하인 공사 계약의 경우 수의계약으로 할 수 있다고 정하고 있고, 같은법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 1항에서는 5천만원 이상으로 여성기업과 공사 계약을 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인이상으로부터 견적을 받아야(견적 입찰) 한다고 정하고 있습니다.

또한 「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 「기획재정부 계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 따르면 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서 ㉠㉡㉢㉣병원에서는 공사 계약 업무 추진 시 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의계약의 방법으로 하되 금액 기준에 따라 2인이상으로부터 견적을 받는(견적입찰) 절차로 진행하여야 하며, 공통 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○병원 중력식옹벽 상단부 조정 식재 공사를 확인한 결과, [표 1]과 같이 '23.9월 여성기업과 수의계약으로 공사 계약을 맺은 후 3개월 후인 '23.12월에 동일 업체와 추가 발주 계약을 한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 중력식 옹벽 조정 식재 공사 내역(1~2차)

(단위 : 천원)

사유를 확인한 결과 최초 공사계획 수립 시 경사가 급하여 조정 식재를 하지 않았던 구역이 공사 이후 미관이 좋지 못하여 해당 구간에 추가로 나무를 식재하기로 한 것으로, 이는 결국 최초 조정 식재 공사 계획 수립 시 공사 범위 설정 검토가 미흡했던 것으로 확인되었습니다.

특히 2개의 조정 식재 공사를 총괄적으로 하였을 경우 총 공사 추정금액이 여성기업과 단일 수의계약으로 할 수 있는 5천만원을 초과하여 전적입찰 대상이었던 것으로 확인되었습니다.

다. 공사원가계산 보험료 정산에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제92조(국민건강보험료 등의 계상)에 따르면 예정가격 작성 시 국민건강보험료 등을 관련법령에서 정하는 기준에 따라 각각 계상한다고 정하고 있으며,

같은 기준 제94조(대가지급시 정산철자 등)에서는 계약담당자는 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 납입확인서나 지급 증빙서류를 첨부하게 하여 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위내에서 정산해야 하고, 특히 일용근로자는 납입금액으로 정산, 생산직 상용근로자는 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하도록 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제26조2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에서는 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있어, 보험료의 적정 납부 여부를 주요 점검 사항으로 정하고 있습니다.

따라서 공사 대금 정산 시에는 계약업체의 보험료의 적정 청구 여부를 검토하고 계약업체가 보험료 부담 때문에 일용근로자의 사회보험을 회피하는 것을 방지하고 부정 청구 여부를 검토하는 등 공사 준공금 정산 업무를 철저히 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '23년 ○○○○병원 중력식용벽 상단부 조경 식재 공사 보험료 사후 정산을 확인한 결과, 시행업체가 [표 2]와 같이 계약 체결 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료를 계상하고도 실제 준공금 지급요청 시 법적 보험료를 누락한 채로 요구하였음에도, 사유 확인 등 시행업체의 적정 청구 여부를 적극적으로 확인하지 않고 정산 처리한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 중력식 옹벽 조경 식재 공사 보험료 정산 내역

(단위:원)

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●병원장은

- (나)관련, 단일 공사를 시기적으로 분할하여 시행하지 않도록 공사 계획을 총괄적으로 수립하고, 그 추정가격에 따른 적법한 계약방법으로 계약을 추진하고, (통보)
- (다)관련, 공사 계약 정산 시 적정 보험료 사후 정산을 철저히 하고,(통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고